

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6640/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด บุรีรัมย์
สิบเอก สม ศักดิ์ ชื่นอารมย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 4, มาตรา 7, มาตรา 55, มาตรา 78

เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสามได้ในขณะที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้ขับรถกระบะของกลาง โดยจำเลยที่ 1 และที่ 3 นั่งโดยสารมาด้วย เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมได้ตรวจค้นและพบเครื่องกระสุนปืนของกลางซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะด้านหลังคนขับซึ่งมีการดัดแปลงไว้โดยเฉพาะ ซึ่งรถกระบะของกลางดังกล่าว จำเลยที่ 1 เป็นผู้มียุติบัตรครอบครองโดยการเช่าซื้อ การที่จำเลยทั้งสามแก้ตัวว่ามีบุคคลอื่นยืมรถไปใช้ก่อนระยะเวลาหนึ่งแล้วยังได้อาศัยโดยสารรถมาและกระโดดหนีไปก่อนถูกตรวจค้นเป็นทำนองว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดัดแปลงรถและซุกซ่อนของกลางมานั้นขัดต่อเหตุผลเพราะบุคคลดังกล่าวไม่น่าจะนำรถกระบะของกลางมาคืนให้แก่ จำเลยที่ 1 ทั้ง ๆ ที่ยังมีเครื่องกระสุนปืนของกลางซุกซ่อนไว้ และก็ไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยทั้งสามไม่แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจทราบตั้งแต่วันจับกุมหรือสอบสวน ข้อแก้ตัวของจำเลยทั้งสามจึงฟังไม่ขึ้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติอาวฐปีนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวฐปีน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 8 ทวิ, 55, 72, 72 ทวิ, 78 พระราชบัญญัติวิเทศพยาน พ.ศ. 2498 มาตรา 4, 6, 22, 23 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 32, 33, 83, 91 และขอให้ริบจรวดนำวิธิแบบแซม 7 รถยนต์หมายทะเบียน ม-2436 สุพรรณบุรี และเครื่องวิเทศพยานของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวฐปีนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวฐปีน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 55, 78 วรรคหนึ่งและวรรคสอง พระราชบัญญัติวิเทศพยาน พ.ศ. 2498 มาตรา 4, 6, 23 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 การกระทำของจำเลยทั้งสามผิดต่อกฎหมายหลายกรรม เวียงกระทงลงโทษ ฐานมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ จำคุกคนละ 15 ปี ฐานค้าเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ จำคุกคนละ 20 ปี ฐานมีเครื่องวิเทศพยานโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 6 เดือน เฉพาะจำเลยที่ 1 ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวฐปีนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ลงโทษฐานมีอาวฐปีนของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 6 เดือนฐานพาอาวฐปีนโดยไม่ได้รับอนุญาตลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวฐปีนฯ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดจำคุก 6 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 35 ปี 18 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 35 ปี 6 เดือน ริบจรวดนำวิธิแบบแซม 7 จำนวน 3 ลูก และรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม-2436 สุพรรณบุรี ข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้ยกและยกคำขอให้ริบวิเทศพยาน

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ความผิดฐานมีและค้าเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท คงให้ลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 78 วรรคสอง จำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 20 ปี เมื่อรวมกับโทษฐานอื่นแล้วคงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 21 ปี 6 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 20 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานมีและค้าเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตได้หรือไม่เท่านั้น เห็นว่าข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ตามที่โจทก์และจำเลยทั้งสามนำสืบโดยมิได้โต้แย้งกันว่า เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสามได้ในขณะที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้ขับรถกระบะของกลาง โดยจำเลยที่ 1 และที่ 3 นั่งโดยสารมาด้วย แล้วเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมได้ตรวจค้นและพบเครื่องกระสุนปืนของกลางซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะด้านหลังคนขับซึ่งมีการดัดแปลงไว้โดยเฉพาะ และรถกระบะของกลางดังกล่าวจำเลยที่ 1 เป็นผู้มียุทธครอบครองโดยการเข้าซื้อจริงข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นชี้ชัดในเบื้องต้นว่า เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสามได้พร้อมของกลางในขณะที่จับกุมข้อแก้ตัวของจำเลยทั้งสามที่นำสืบว่า มีบุคคลอื่นยืมรถไปใช้ก่อนระยะเวลาหนึ่งแล้วยังได้อาศัยโดยสารรถมาและกระโดดหนีไปก่อนถูกตรวจค้น เป็นทำนองว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดัดแปลงและซุกซ่อนของกลางมานั้นขัดต่อเหตุผล คือบุคคลดังกล่าวไม่น่าจะนำรถกระบะของกลางมาคืนให้แก่จำเลยที่ 1 ทั้ง ๆ ที่ยังมีเครื่องกระสุนปืนของกลางซุกซ่อนไว้และก็ไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยทั้งสามไม่แจ้งให้เจ้าพนักงาน

ตำรวจทราบตั้งแต่วันจับกุมหรือสอบสวน ข้อแก้ตัวของจำเลยทั้งสามจึงฟังไม่ขึ้น ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันให้ลงโทษจำเลยทั้งสามนั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-สิงหะ สัตยธรรม-กมล เพียรพิทักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>